



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/458/2021
(מס' תיק לשעבר: 1/146/2020)

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב אבנר גרשון 11 ירושלים
ע"י דליה שחר
אבנר גרשון 11 ירושלים

התובעת:

נגד

1. יהנה גיא
2. יהנה נילי

הנתבעים:

אבנר גרשון 11 ירושלים

פסק דין

1. תביעה כספית שהגישה נציגות בית משותף נגד בעלים של דירה בבית המשותף, לתשלום יתרת חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף.
2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב אבנר גרשון 11 בירושלים, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 27 בגוש 31227 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת"). הנתבעים, יהנה גיא ונילי (להלן - "הנתבעים"), הם בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 9.
3. בכתב התביעה עתרה התובעת להורות חיוב הנתבעים בתשלום סך של 3,990 ש"ח, המהווה יתרת חוב הרובץ לפתחם בגין אי תשלום מלוא חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות החזקה") בתקופה שמחודש אפריל 2015 ועד לחודש דצמבר 2019. כמפורט בכתב התביעה, בתקופה זו החליטו הנתבעים על דעת עצמם להפחית סך של 70 ש"ח מחלקם בהוצאות ההחזקה, לדידם, משאינם עושים שימוש בחניון הבית המשותף. פעולה זו נקטו הנתבעים בניגוד לדרישת התובעת לתשלום מלוא חלקם בהוצאות ההחזקה, וממילא מבלי שקיבלו הסכמה של מוסדות הבית המשותף כנדרש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/458/2021
(מס' תיק לשעבר: 1/146/2020)

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בכתב ההגנה לא הכחישו הנתבעים אי תשלום חלקם בהוצאות ההחזקה כנטען בכתב התביעה. לטענתם הם הגיעו לסיכום, כך לשון כתב ההגנה, עם חברת הניהול "קנדור", אשר תחזקה דאז הבית המשותף, משאין חניה הצמודה לדירתם ומשהם אינם משתמשים בחניון הבית המשותף.

5. היום התקיים לפניי דיון במעמד הצדדים לבירור התביעה, במסגרתו שמעתי טענותיהם. התובעת מצידה שבה וטענה כי לנתבעים מעולם לא ניתן פטור חלקי מתשלום חלקם בהוצאות ההחזקה, כפי התנהגותם בפועל, בהוסיפה כי חברת הניהול "קנדור" אינה רשאית היתה ליתן כל פטור מתשלום חלקם של בעלי דירות בבית המשותף בהוצאות ההחזקה, וזו אף מעולם לא נתנה פטור כנטען. בירור התובעת העניין עם חברת הניהול העלה כי האחרונה לא נתנה לנתבעים כל פטור אלא הנחתה אותן לשלם, למצער, חלק בהוצאות החזקה שאינו שנוי במחלוקת. ניסיונות התובעת להסדיר עם הנתבעים תשלום מלוא חלקם בהוצאות ההחזקה לא צלח ולפיכך הוגשה התביעה דנן. הנתבעים שבו ועמדו על טענתם כי הגיעו לסיכום דברים עם חברת הניהול בדבר קבלת פטור בסך של 70 ש"ח לחודש מחלקם בהוצאות ההחזקה כפי דרישת התובעת, נציגות הבית המשותף, וכי בהתאם לסיכום זה נהגו בכל השנים. לפיכך, דין התביעה להידחות.

6. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") מסדירה החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, כך על פי לשונה:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות." (ההדגשה אינה במקור).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/458/2021
(מס' תיק לשעבר: 1/146/2020)

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. בהתאם להוראת סעיף זה, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, החלה על כל בעל דירה בבית משותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חן 14 פתח תקווה, פורסם ב"נבו" (31.12.1979); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)). חובה זו קמה מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. בצידה של זכות קניינית זו ברכוש המשותף, החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף ולניהולו.

8. בהתאם להוראת סעיף 7 לתקנון המוסכם החל על הבית המשותף, חלה חובת השתתפות בהוצאות החזקה על כל בעלי הדירות בבית המשותף בהתאם לחלקיהם ברכוש המשותף כקבוע בהוראת סעיף 5 לתקנון המוסכם. אין בהוראות התקנון המוסכם כל התייחסות לפטור כזה או אחר הניתן למי מבעלי הדירות בבית המשותף כנגזרת של היקף השימוש הנעשה על ידו ברכוש המשותף ושל מידת ההנאה שבעל הדירה מפיק מרכוש משותף זה.

9. אין חולק כי החוב הנטען בכתב התביעה הוא בגין הוצאות מסוג אלה הנמנות עם הוצאות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף כאמור בסעיף 58(א) לחוק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/458/2021
(מס' תיק לשעבר: 1/146/2020)

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המקרקעין ובתקנון המוסכם. עוד אין חולק לעניין שיעור (חלקם היחסי) של הנתבעים בהוצאות אלה.

10. טענת ההגנה של הנתבעים היא קיומה של הסכמה שבאה בין חברת הניהול לבין הנתבעים, לפיה פטורים הנתבעים מתשלום סך של 70 ש"ח מחלקם החודשי בהוצאות ההחזקה, משאינם עושים שימוש בחניון הבית המשותף.

11. הנני לדחות טענת הגנה זו, בהעדר הרשאה לחברת ניהול - ולמעלה מן הצורך בנסיבות דנן אף לנציגות הבית המשותף - לפטור בעל דירה מקיום החובה הקבועה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין ובתקנון המוסכם לשלם מלוא חלקו בהוצאות החזקה במועד, במלואו וכסדרו.

12. בהתאם להוראות חוק המקרקעין הופקד ניהול הבית המשותף בידי שני מוסדות - האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף. האסיפה הכללית אחראית לקבוע הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף, ואילו נציגות הבית המשותף אחראית ליישום כללים אלה, בבחינת הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית. האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף אמונה על "קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף" (סעיף 5(א) לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין). נציגות הבית המשותף "תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות" (סעיף 69 לחוק המקרקעין).

13. בנסיבות דנן, התקשרה התובעת, נציגות הבית המשותף, בהסכם עם חברת הניהול "קנדור" לעניין החזקה של הרכוש המשותף בבית המשותף. אף אם אקבל טענת הנתבעים, לפיה חברת הניהול נתנה בידם פטור לתשלום סך של 70 ש"ח מחלקם בהוצאות ההחזקה בכל חודש בחודשו, אין בהסכמה זו כדי לחייב נציגות הבית המשותף. זאת, משחברת הניהול אינה בת הסמכות לעשות כן על דעת עצמה, בשם לב להוראות הדין ולתקנון המוסכם החל על הבית המשותף. לאמור, חברת הניהול אינה מוסמכת היתה ליתן לנתבעים כל פטור מתשלום מלוא חלקם בהוצאות ההחזקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/458/2021
(מס' תיק לשעבר: 1/146/2020)

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כפי הוראות התקנון המוסכם החל על הבית המשותף ודרישת הגביה של נציגות הבית המשותף בהתאם להוראות אלה.

14. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, אף לנציגות בית משותף אין כל הרשאה לפטור בעל דירה מתשלום חלקו בהוצאות החזקה, לרבות בדרך של הפחתה של גובה תשלום זה. דרך פעולה זו חורגת מגדרי ההרשאה שניתנה בידי נציגות הבית המשותף על פי חוק המקרקעין. האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף היא המוסמכת לקבל החלטה בעניין זה, מכוח הסמכות המסורה בידה-היא לקבוע דרכי ניהולו של הרכוש המשותף וההוצאות הכרוכות בכך, לאשר החשבונות ולהסדיר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף, כקבוע בהוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי החל בעניין זה על הבית המשותף. למותר לציין, כי החלטה כאמור של האסיפה הכללית תהא בכפוף להוראות הדין.

15. יתרה מזאת, בנסיבות דנן, בהתאם להוראת סעיף 6.7 לתקנון המוסכם, הסכם הניהול שנחתם בין חברת הניהול לנציגות הבית המשותף מחייב את כל בעלי הדירות בבית המשותף, ובכללם הנתבעים. בקשת הנתבעים לפטרם מתשלום מלוא חלקם בהוצאות ההחזקה צריכה היתה לבוא לפני האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף לקבלת החלטתה כדין, תוך שמירה על מלוא זכויות בעלי הדירות בבית המשותף בעניין זה כקבוע בהוראות הדין ובתקנון המוסכם. משלא נעשה כן, אין הנתבעים זכאים לפטור מתשלום חלקם בהוצאות ההחזקה.

16. לנוכח טענות הנתבעים בכתב ההגנה ובדיון שהתקיים לפניי היום, אוסיף כי אין גם במידת הנאה שמפיק בעל דירה מנכס שבבעלותו בבית משותף ומהרכוש המשותף כדי לגרוע מהיקף החובה המוטלת עליו לשלם חלקו בהוצאות החזקה המשולמות בגין החזקה של הרכוש המשותף בבית המשותף. בתוך כך, אין בהעדר שימוש הנעשה על ידי הנתבעים בחניון הבית המשותף, כטענתם, כדי לפטרם מהחובה הקבועה בדין ובתקנון המוסכם, לשלם מלוא חלקם בגין הוצאות הדרושות להחזקתו ולניהולו, בהיותו נמנה עם חלקי הרכוש המשותף בבית המשותף.

17. לפיכך, דין התביעה להתקבל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/458/2021
(מס' תיק לשעבר: 1/146/2020)

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. הנני לחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 3,990 ש"ח, בגין יתרת חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף לתקופה שמחודש אפריל 2015 ועד לחודש דצמבר 2019. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

19. אשר להוצאות המשפט, לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בעניין זה בהלכה הפסוקה ובתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, שעיקרן פסיקת הוצאות ריאליות הנחוצות וסבירות לניהול ההליך לבעל דין שזכה בתביעה, הנני לחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות משפט, הכוללות אגרת תביעה ושכר בטלה לחברת נציגות הבית המשותף שהתייצבה לדיון דהיום לפניי, בסך כולל של 700 ש"ח.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, י"ד תמוז תשפ"א, 24 יוני 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו